

1501732-43.2021.8.26.0571

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2354001/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22198367 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3108/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2354001 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUA EDUARD MARQUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501732-43.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2354001/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22198367 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3108/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2354001 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUA EDUARD MARQUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III, VI do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

17/02/2022

Réu Preso

Aos 17 de fevereiro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu KAU A EDUARD MARQUES, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Guilherme Rodrigues Vieira, ; bem como as testemunhas arroladas Daniel Adriano Vieira (GCM) e Vanessa Rocha Serafim (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada

por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de KAUÁ EDUARDO MARQUES por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/4) que, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 21h33, na rua Sebastião Osvaldo Camargo, nº.305, Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Tatuí, KAUÁ EDUARDO MARQUES, qualificado nestes autos, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com os adolescentes J. M. O. R. (14 anos) e R. A. T. (15 anos), nas imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 02 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 7,8 gramas, 04 porções de cocaína, com peso bruto de 4,15 gramas, outras 05 porções também de cocaína, com peso bruto de 4,5 gramas, e mais 01 porção também de cocaína, com peso bruto de 1 grama, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que KAUÁ e os adolescentes J. e R. praticavam o tráfico de entorpecentes e, para tanto, traziam consigo porções de drogas na via pública que estabeleceram como "ponto" para a mercancia ilícita. No dia dos fatos, guardas municipais efetuavam patrulhamento pela Vila Angélica, quando foram informados por um morador do bairro que três indivíduos estavam traficando próximo ao "bar amarelo". Na ocasião, foram repassadas as vestimentas de tais pessoas. De imediato, os agentes públicos foram ao local e, lá chegando, visualizaram o adolescente R. que, ao perceber a presença da equipe, apresentou atitude suspeita, motivando a abordagem. Neste momento, KAUÁ e J. rapidamente se evadiram, porém, foram alcançados, após breve perseguição. Em revista, os guardas constataram que R. trazia consigo 02 porções de "maconha", 01 porção de cocaína do tipo "Aricanduva", 01 telefone celular e a quantia de R\$ 102,00 em espécie, proveniente da venda de drogas. Em poder do denunciado, os guardas apreenderam outras 05 porções de cocaína do tipo "Aricanduva" e a quantia de R\$ 30,00, em espécie. Por fim, com J. foram localizadas mais 04 porções de cocaína da mesma espécie daquela encontrada com os demais e o numerário de R\$ 16,00. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à delegacia de polícia, lavrando-se o auto de prisão em flagrante a autos de apreensão dos menores. Auto de prisão em flagrante às fls. 5/7, convertida em prisão preventiva às fls. 52/7. Declarações do adolescente J. M. O. R. em solo policial às fls. 11, e respectiva certidão de nascimento às fls. 87. Declarações do adolescente R. A. T. em solo policial às fls. 12, e respectiva certidão de nascimento às fls. 86. Auto de exibição e apreensão às fls. 21/2. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 23/4. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 94/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 98/99. Notificação às fls. 101. Defesa preliminar apresentada às fls. 108/9. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do

Réu. A denúncia foi recebida em 15/02/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 116/8). Citação às fls. 146. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 85, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ainda, nesse momento, anoto que não há que se falar em ilicitude da prova, porque efetivado o flagrante pelos guardas municipais, afinal, embora não sejam naturalmente vocacionados a tal mister, qualquer do povo poderia fazê-lo, efetivando, no caso, a prisão, haja vista se tratar o tráfico de crime permanente, a legitimar, inclusive, a vulneração do domicílio, não espantando, portanto, que agentes públicos de qualquer esfera assumam tal incumbência. Se há dúvidas a respeito, confira-se, da jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, v. Acórdão proferido em sede de apelação manejada em face de sentença deste juízo, nos autos do feito 1500242-83.2021.8.26.0571, Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Tetsuzo Namba, D. J. 26/07/2021, bem como, do Colendo STJ, a v. decisão havida nos autos do HC 618.867, Relator Ministro Ribeiro Dantas, D. J. 15/10/2020, na qual, a despeito de concedida parcialmente a ordem, para efeitos distintos, restou, na cátedra do julgador, referendada a prisão em flagrante efetivada por guardas municipais deste município, inclusive com vulneração de domicílio. No mais, respeitosamente, não convence a eventual retórica no sentido de diferenciar abordagem casual daquela na qual houve denúncia anônima, a pretexto de que, nessa última, os agentes deveriam acionar policiais.

Francamente, as coisas na esfera criminal acontecem de forma dinâmica e o crime deve ser aplacado de imediato, sob pena de, aí sim, haver vulneração de garantias constitucionais das mais elevadas, tais quais segurança e saúde públicas, em detrimento do cidadão de bem, o que não se tolera. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia aditada restaram suficientemente comprovadas nos autos, merecendo afastamento, no entanto, a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, e aí se explica a parcial procedência, conforme adiante se demonstrará. Com efeito, os guardas municipais Vanessa e Daniel, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e que nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluiados, prejudicar terceiro inocente, inventando histórias sobre denúncias anônimas pretéritas e atual, bem como forjando drogas, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições) que após receberem denúncia anônima (respeitada essa não identificação na proteção de cidadãos de bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), dando conta de que três indivíduos cujas vestes foram declinadas (com o peculiar detalhe de que um deles usava óculos, o que fez Daniel imediatamente imaginar se tratasse de Kauã, conforme depois se confirmou, mesmo porque sobre ele pesam inúmeros informes dando conta de que comercializa drogas naquela região) estavam traficando entre o "Bar do Gordo" (conhecido ponto desse comércio) e o "Bar Amarelo", para lá se dirigiram em duas viaturas, visando cerco e, enquanto lograram abordar um dos elementos, o menor Ryan, com o qual encontradas 1 porção de cocaína, 2 porções de maconha e R\$102,00, também abordaram, porque vieram correndo na sua direção, o menor Jeferson e o Réu Kauã, com eles apreendendo igualmente drogas e numerário, respectivamente, 4 porções de cocaína e R\$16,00, e 5 porções de cocaína e R\$ 30,00, as drogas todas embaladas sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada pelos agentes de segurança locais a porções maiores que o corriqueiro, embaladas em plásticos

fechados por ação do calor e supostamente provindas daquele bairro, na Capital). Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva veio atestada pelo laudo de fls. 94/7, como sendo, 2 porções de maconha, com 7,68 gramas líquidos; 4 porções de cocaína, com 3,74 gramas líquidos; 5 porções de cocaína, com 3,9 gramas

líquidos e 1 porção de cocaína, com 0,87 gramas líquidos. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo policial, fls.13, mesma postura adotada pelos menores (fls. 11 e 12), o Réu negou a posse de drogas, todavia, sua versão restou desamparada, pois, elucidada com êxito a denúncia anônima recebida, que identificava os traficantes concursados não só pelas vestes, quanto pelo óculos utilizado por Kauã, os agentes os surpreenderam, tal qual relatado, com drogas e, mais, também trazendo numerário e Kauã ao lado de um dos menores tentando fugir de uma outra equipe, algo bastante sugestivo. Inarredável, nesse contexto, o reconhecimento da finalidade mercantil. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuário, do que não há comprovação e sequer é alegado nos autos para a droga apreendida com o interrogado que se disse usuário de maconha, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário, apreendido, nesse cenário, logicamente relacionado ao comércio ilícito, deve ser declarado perdido. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menores (certidões de nascimento às fls. 86/7), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, merecendo afastamento, no entanto, a do art. 40, III, da mesma Lei. Nesse particular, a uma, fato praticado durante o tempo de pandemia, com estabelecimentos escolares fechados, por si só impossível a conclusão de que o interesse penalmente tutelado fora colocado em maior risco. Não bastasse, ocorrência num dia 29 de dezembro a noite, quando, obviamente, a escola representada nas informações de fls. 98/9 estaria fechada, e isso foi confirmado pelo servidor Daniel. Ainda, para aferir a distância, inferior a duzentos metros, ou seja, dentro dos parâmetros utilizados por este Juízo para a caracterização da majorante, a informação de fls. 98/9 utilizou equivocadamente o traço contínuo, quando evidente que a distância efetiva ali também consignada é de 270 metros percorridos por ruas distintas, de modo que, respeitadas isonomia e segurança jurídicas, na esteira dos precedentes julgados desta Vara, não é mesmo de se concluir tenha o interesse penalmente tutelado sido colocado em risco mais acentuado em decorrência dessa referida proximidade. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, com a causa de aumento, pelo concurso eventual com adolescente, mas afastada a outra imputada, de proximidade de estabelecimento de ensino, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, em se tratando de Réu sem outro apontamento e, inobstante o concurso, não exorbitante a quantidade de variadas drogas apreendidas, reservo tais circunstâncias para, conjuntamente com os antecedentes da infância, afastar o redutor na fase derradeira. Pena-base no mínimo legal, 05 anos e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 132), então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, conforme suspeitava principalmente o GCM Daniel diante de anteriores informes, tanto que, sem comprovar desempenho de labor, apanhado traficando em concurso com dois menores e patenteando essa conclusão, perante a justiça menorista o acusado que recém adquiriu a maioridade, apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, todas relacionadas ao tráfico: episódio de 2019, culminado com remissão (certidão às fls. 136); episódio de setembro de 2019, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 37/40); episódio de junho de 2020, no qual apreendidas 22 porções de cocaína e 16 de maconha, culminado com internação

(certidão às fls. 131/5) e episódio de março de 2021, no qual apreendidas 18 porções de cocaína, culminado com internação (certidão às fls. 126/30). Conforme se observa, um crescendo infracional, não contido pelas duas internações. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a natureza de uma das substâncias, cocaína em porções de pesagem diferenciada e o concurso de pessoas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Afastado o redutor, incide, por fim, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas (certidões de nascimento dos adolescentes concursados às fls. 86/7), e em função dela elevo em 1/6 a pena, tornando-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve desde a infância recente em episódios de traficância e, doravante, a desempenha com profissionalismo, envolvendo dois menores, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide

aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido, embora

não vinculante nesse particular em que afastado o redutor, e a pena supera quatro anos de privação de liberdade, a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para o tráfico, afinal, com antecedentes correlatos na infância, não foi corrigido pelas duas internações que recebera, e agora, já maior, desempenha o comércio com destacado profissionalismo, com cocaína distribuída em porções de pesagem diferenciada e envolvendo dois menores, de modo que os investimentos devem vir acentuados. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR KAUÁ EDUARDO MARQUES, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Quanto à manutenção da prisão cautelar, necessário se faz um juízo de perspectiva e, tendo em conta a não exorbitância da quantidade de variadas drogas encontrada, a despeito de uma delas se tratar da danosa cocaína e da atuação em concurso, bem como o fato de se tratar de indivíduo primário, não se afasta a hipótese de que as instâncias superiores eventualmente estabeleçam regime menos severo para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que o sentenciante não compactue dessa solução, diante das recorrentes incidências perante a justiça menorista, duas delas culminadas com internações, e a isso se associa a circunstância de que a instrução encontra-se encerrada, então debelado o risco ao regular andamento do feito, de modo que prudente e razoável se mostra a soltura, a fim de que o sentenciado tenha a oportunidade de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 104). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA